

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Legítima Defesa (art. 25 do CP)

Quem atua em LEGÍTIMA DEFESA, mesmo praticando um fato típico, não cometerá um crime. Trata-se de um hipótese de exclusão da ilicitude da conduta. O fato é típico, mas a conduta é lícita.

Mas quando alguém age em LEGÍTIMA DEFESA?

A resposta está no Código Penal:

Legítima defesa Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Para existir legítima defesa, é necessário vários elementos.

A conduta dotada de legítima defesa deverá ser adotada para **REPELIR** uma **AGRESSÃO a direito próprio ou de outra pessoa**.

Mas não é qualquer agressão, a AGRESSÃO deve ser **INJUSTA**.

Ainda não basta que essa AGRESSÃO seja INJUSTA, ela deve ser **ATUAL ou IMINENTE** (próxima de ocorrer).

Isso significa que se a AGRESSÃO foi PASSADA (encerrou-se), ou seja, não é nem atual, nem iminente, a REPULSÃO contra a AGRESSÃO será uma VINGANÇA, não havendo legítima defesa.

Da mesma forma, **não** age em legítima defesa que aceita um desafio para um duelo.

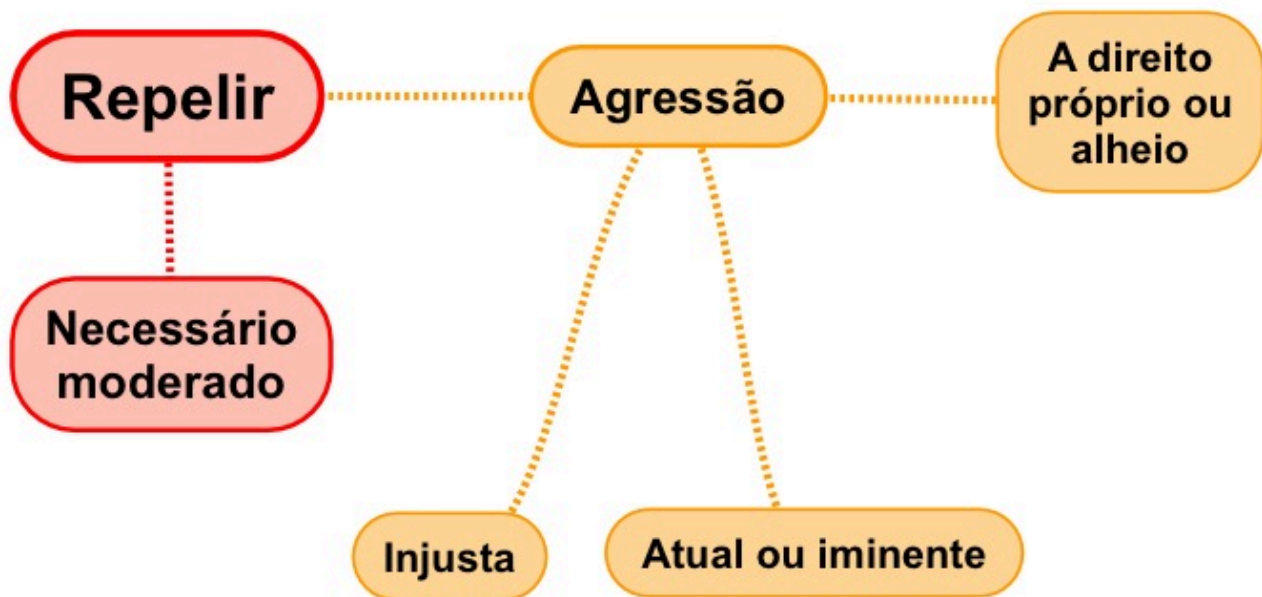
Ressalta-se que o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro.

Para a caracterização da legítima defesa, **não basta** que o agente demonstre ter repellido uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. É necessário que os meios usados para repelir a injusta agressão sejam **NECESSÁRIOS** e **MODERADOS**.

*Por exemplo, José chega em casa e flagra Maria furtando roupas do varal. Maria não tem armas. Maria sequer tenta agredir José. Apenas assustada, tenta fugir pulando o muro com as roupas. José saca sua arma e desfere três tiros na cabeça de Maria que morre na hora. Pergunto: José agiu em legítima defesa? Vamos pensar. Com o furto, Maria agredia injustamente um direito de José (o furto representava uma agressão injusta e atual ao direito de propriedade de José). Ocorre que José **NÃO** usou moderadamente dos meios necessários. Diante das circunstâncias narradas, para defender o direito de propriedade (das roupas) não é moderado e necessário matar.*

Vamos resumir:

LEGÍTIMA DEFESA



Vamos agora entender o que é **LEGÍTIMA DEFESA SUCESSIVA**.

“A” agride injustamente “B”.

“B” repele a injusta agressão de “A” - ocorreu a PRIMEIRA LEGÍTIMA DEFESA.

No entanto, “B” se excede (pega uma arma de fogo para repelir um soco, por exemplo).

Esse excesso de “B” nada mais do que uma injusta agressão contra “A”.

Logo, “A” repele a injusta a agressão de “B”, repele o excesso (pega uma arma de fogo para se defender, por exemplo) – ocorreu a SEGUNDA LEGÍTIMA DEFESA.

Então LEGÍTIMA DEFESA **SUCESSIVA** é isso. Um legítima defesa sucede a outra. É o que ocorre na hipótese de excesso, que permite a defesa legítima do agressor inicial.

Um ponto importantíssimo do tema são os **OFENDÍCULOS**.

Ofendículos são instrumentos utilizados para proteção de um bem jurídico. Exemplo básico são as cercas elétricas.

Parte da doutrina classifica esse tipo de situação como uma LEGÍTIMA DEFESA PREORDENADA, uma vez que o dono da propriedade usa os ofendículos para preordenadamente DEFENDER DE UMA INJUSTA AGRESSÃO.

Ressalta-se que há quem entenda ainda que trata de um EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A pessoa estaria o exercendo um direito ao proteger sua propriedade.

De qualquer forma, para ser legítima, ela deve ser moderada e adequada a legislação local.

No caso da cerca elétrica, por exemplo, ela deve ser *bem visível*.

Além disso, **a descarga elétrica não deve ser suficiente para matar uma pessoa em condições normais de saúde**.

Por exemplo, Cláudio tenta invadir uma propriedade, toca na cerca elétrica e morre. Feita a perícia, fica demonstrado que a descarga elétrica não deve ser suficiente para matar uma pessoa em condições normais de saúde e que Cláudio só morreu porque tinha um problema de coração. Além disso, observou-se que a cerca era bem visível. Nesse contexto, não excesso de legítima defesa, não há o que se falar em homicídio culposo, visto que a cardiopatia trata-se de condição excepcional. Grosso modo, Cláudio sabia que existia uma cerca elétrica, e cardiopata que era, deveria ter abandonado o intento criminoso.

Vamos analisar alguns casos mais complexos:



Fique ligado!

O QUE É CABÍVEL

Como visto, a conduta dotada de legítima defesa deverá ser adotada para **REPELIR** uma **AGRESSÃO a direito próprio ou de outra pessoa**.

Mas não é qualquer agressão, a AGRESSÃO deve ser **INJUSTA**.

Caso 01 - NÃO é cabível legítima defesa real contra legítima defesa real.

A agressão de alguém em legítima defesa real (verdadeira) é considerada INJUSTA?

NÃO, se alguém está em LEGÍTIMA DEFESA REAL é porque está agindo de forma JUSTA, REGULAR.

Logo, quem “sofre” a legítima defesa real não pode alegar em uma contrarreação de que está agindo em legítima defesa real.

Caso 02 - É cabível legítima defesa real contra legítima defesa putativa (imaginária).

Vamos exemplificar.

“A” agride “B” pois imagina de forma errada que será agredido por “B” (“A” está agindo em legítima defesa putativa, imaginária).

No entanto, “B” não queria agredir “A”, tudo não passou um fruto de imaginação de “A”. Logo, a conduta de “B” é normal.

Assim, nada impede “B” de repelir essa agressão INJUSTA de “A”, agindo em legítima defesa real.

Caso 03 - É cabível legítima defesa contra agressão injusta de inimputável.

Vamos exemplificar.

A dúvida é a seguinte: a agressão de um INIMPUTÁVEL é considerada INJUSTA?

Sim, sua inimputabilidade não JUSTIFICA sua agressão.

Caso 04 - É cabível legítima defesa real contra agressão acobertada por excludente da culpabilidade.

Já observados o exemplo do inimputável.

Vamos analisar outro exemplo.

No caso de coação moral irresistível, a agressão do coagido é considerada INJUSTA?

Sim, em relação a vítima da agressão, ela é totalmente injusta.

Nesse contexto, não importa se o agressor está sendo coagido, a agressão é INJUSTA, admitindo legítima defesa.

Caso 05 - É cabível legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa.

Aqui a confusão é grande.

“A” imagina que “B” irá atacá-lo. E ao mesmo tempo, “B” imagina que “A” irá atacá-lo.

Verdadeira, ninguém queria atacar ninguém.

Mas, diante de erro de percepção dos dois, eles se atacam reciprocamente, visando repelir a IMAGINÁRIA injusta agressão.

Para fechar a aula, vamos apontar uma inovação trazida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), veja:

“Art. 25.

Parágrafo único. **Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.**” (NR)

Trata-se da **LEGÍTIMA DEFESA POLICIAL**.

O instituto é objeto de muita polêmica e debates políticas.

Cumpre ressaltar que no caso da LEGÍTIMA DEFESA POLICIAL o dispositivo não usa o termo "moderadamente". Fala apenas em **repelir agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes**.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

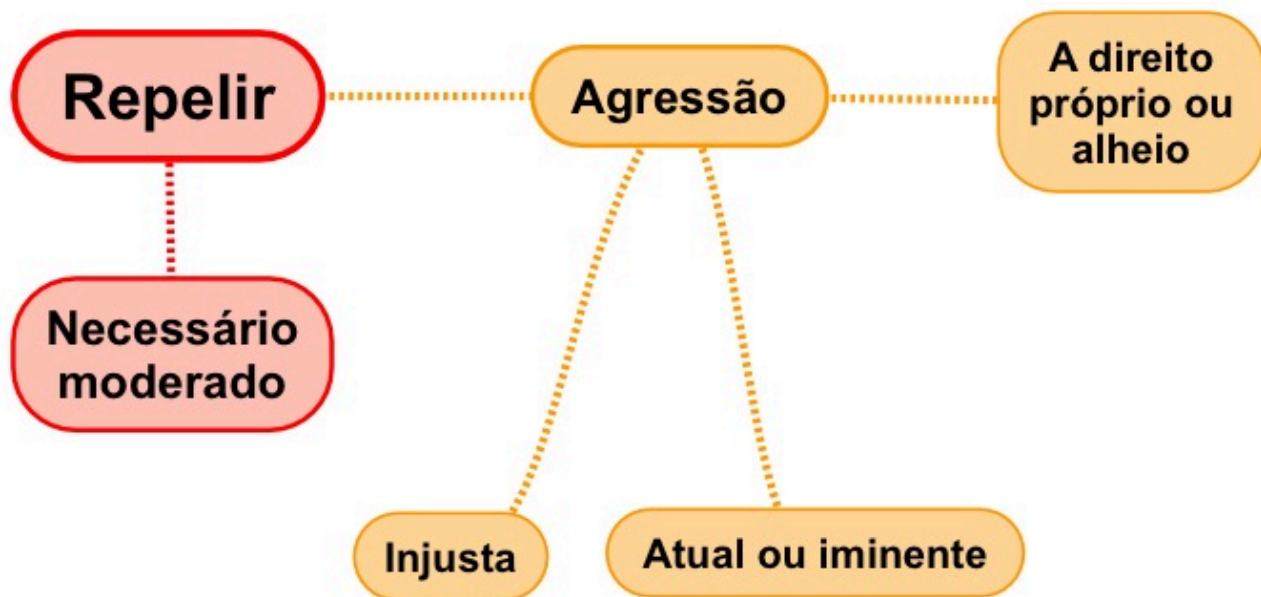
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

LEGÍTIMA DEFESA

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

LEGÍTIMA DEFESA



Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
